

מועד החתימה על המסמך: 4.6.25

ת"צ 39338-01-24

בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד  
בפני כב' השופטת יעל טויסטור ישראל

בעניין: הילה דניאל (בירמן), ת'  
ע"י ב"כ עוה"ד משה בן-דרור מ.ר. 73944 או ינון חימי מ.ר. 74148  
ממשרד בן-דרור, חימי ושות' (BD|H| & CO.)  
מרחוב הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 5, תל אביב  
טל': 076-5384224 ; פקס': 077-4702056  
דוא"ל: [bendrormilaw@outlook.com](mailto:bendrormilaw@outlook.com) ; [Yhimilaw@outlook.com](mailto:Yhimilaw@outlook.com)  
המבקשת ;

לבין: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ, ח.צ. 514068980  
ע"י ב"כ עוה"ד נופר טל  
מרח' לישנסקי 4 ראשון לציון  
טל': 076-5101330 ; פקס': 03-5238504  
דוא"ל: [nofar@ntlawyers.co.il](mailto:nofar@ntlawyers.co.il)  
המשיבה ;

### בקשה לאישור נוסח הודעה שנייה לפרסום

1. בהתאם לסעיף 38 לפסק הדין שניתן בהליך דנא, על המשיבה לפרסם הודעה שנייה, אודות אישור הסדר הפשרה ומתן פסק הדין, בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה ובאתר האינטרנט של המשיבה (להלן: "ההודעה").
2. בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את נוסח ההודעה המצורף לבקשה זו, בטרם תבצע המשיבה את הפרסום.

ב/

נופר טל, עו"ד  
ב"כ המשיבה

### תוכן עניינים

| מס' | שם חנספת                | עמ' |
|-----|-------------------------|-----|
| 1   | נוסח הודעה שנייה לפרסום | 4   |

## נספח 1

### נוסח הודעה שנייה לפרסום

עמ' 4

## נספח 1

### הודעה לפי סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 ("חוק")

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 25.5.25 ניתן בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז ("בית המשפט") תוקף של פסק דין להסדר פשרה בתי"צ 39338-01-24 ("הבקשה") שהגישה גב' הילה דניאל (בירמן) ("המבקשת") נגד ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("המשיבה") (פסק הדין). עניינה של הבקשה בטענת המבקשת כי המשיבה הפרה את הדין, כאשר חייבה ביתר את הלקוחות שרכשו מוצרים שהוצגו במבצע באתר האונליין שלה.

**הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר:** "כל לקוחות המשיבה, אשר ביצעו הזמנה אונליין של מוצרי המשיבה במכירה מיוחדת ("מבצע") כאשר בפועל המשיבה גבתה מהם מחיר גבוה יותר ממחיר המוצרים בעת ביצוע ההזמנה, מיום 1.1.2022 ועד ליום 5.2.2024 (המועד בו תוקנה התקלה). ("הקבוצה").

**הסדרה:** המשיבה דאגה לתיקון התוכנה של אתר האונליין כך שמחירי המוצרים ישמרו ממועד השלמת ההזמנה ועד למועד האספקה

**פיצוי:** המשיבה תעניק פיצוי בסכום כולל של 112,360 ₪ ("תקרת הפיצוי") באופן הבא: בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין, המשיבה תפחית אוטומטית 10 ₪ מהמחיר הסופי של כל קנייה שתבוצע באתר האונליין שלה למשך 12 חודשים ("תקופת ההטבה") או עד מיצוי תקרת הפיצוי, לפי המוקדם מביניהם. החטבה תינתן בנוסף לכל מבצע או הנחה אחרים, ההנחה לא תוצג כמבצע או הטבה שמוענקת ללקוחות. ככל שעד תום תקופת ההטבה, לא ימוצא הפיצוי במלואו, תועבר חיתרה כתרומה לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק.

**מעשה בית דין:** פסק הדין יוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה, ביחס לכל העילות העולות מבקשת האישור והתביעה שצורפה לה.

**האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה כפי שאושר ע"י בית המשפט הוא המחייב.**

**זכות עיון:** הסדר הפשרה המלא עומד לעיון בתיאום מראש, במשרדי ב"כ הצדדים. ב"כ המבקשת: בן דרור, חימי ושות' ברחוב הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל אביב-יפו (טל': 076-5384224; פקס: 077-4702056 ובאתר <https://bendrorm.com> מודעה זו מתפרסמת לאחר שקיבלה אישור בית המשפט ובהתאם להחלטתו. שכתובתו: <https://bendrorm.com>

נופר טל, עו"ד  
ב"כ המשיבה

ינון חימי, עו"ד

משה בן דרור, עו"ד  
ב"כ המבקשת